Internes Anfechtungsgutachten Hollmann Bau und Sanierung

Vergleichsfassung zur Testakte 60 IN 87/26. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix.

1 Auftrag und Ergebnis

Dr. Jasper Feddersen prüft als Insolvenzverwalter die Übertragung eines BMW X3 und eine Geburtstagszahlung an Karin Hollmann, sechs Überweisungen an Lena Hollmann und die Begleichung einer Werklohnforderung gegen Uwe Tietjen. Für die Übertragung, fünf Ausbildungszuschüsse und die Drittzahlung ist § 134 InsO die vorrangige Anspruchsgrundlage. Der rechnerische Nennwert dieser drei Positionen beträgt 77.700 EUR. Die Zahl ist vor Klage noch um die Einwendungen zur Gegenleistung, Naturalrückgabe und Bereicherung zu prüfen. Das spätere fiktive Urteil 23 und der Schlussvermerk 25 bilden den gesonderten Prozessabschluss ab.

2 Anfechtungszeitraum und Massewirkung

Der Eigenantrag vom 10. März 2026 (01) und der Eröffnungsbeschluss vom 1. Mai 2026 (02) sind durch die Eingangsdokumentation zu belegen. Der Vierjahresstichtag nach §§ 134, 139 InsO ist der 10. März 2022. Die erste Zahlung vom 8. Januar 2022 liegt davor. Der BMW und die Geldmittel sind dem Vermögen der GmbH zugeordnet (04 bis 08). Ohne die Übertragung und Überweisungen wären sie grundsätzlich für die Gesamtheit der Gläubiger verwertbar gewesen. Eine Gesellschaft kann nicht allein aufgrund persönlicher Unterhaltspflichten oder familienbezogener Anlässe ihres Geschäftsführers frei über ihr Vermögen verfügen. Eine realisierbare gleichwertige Gegenleistung bzw. ein werthaltiger Innenausgleich wäre jedoch in der Prüfung von Benachteiligung und Unentgeltlichkeit einzubeziehen.

3 Fahrzeug und Geburtstagszahlung an Karin Hollmann

Die Einigung und Übergabe am 15. September 2024 ergeben sich aus Ziffer 1 der Vereinbarung 05. Die Ummeldung vom 19. September ist ein zusätzliches Indiz, aber für den dinglichen Vollzug nicht entscheidend. Das zeitnahe verbindliche Händlerangebot 06 belegt 27.900 EUR brutto bei Übergabe im angegebenen Zustand. Der Restbuchwert von 28.500 EUR aus 04 ist kein Verkehrswert. USt-Behandlung, Ausstattung und Zustand sind bei Wertersatz zu verifizieren. Die tatsächliche Rückgabe des Fahrzeugs ist nach § 143 Abs. 1 vorrangig zu prüfen. Wertersatz ist schlüssig zu begründen, falls Naturalrückgabe ausscheidet.

Die Anerkennung langjähriger Mitarbeit in 05 Ziffer 2 begründet den Haupteinwand der Entgeltlichkeit. Der fehlende Vertrag und das leere Lohnjournal 09 sind Indizien, schließen eine Vergütungsabrede oder einen Anspruch nach § 612 BGB aber nicht aus. Die eidesstattliche Versicherung 16 schildert konkrete Büroarbeiten und eine vage Ausgleichserwartung. Die Auslagenerstattungen in 08 zeigen Bezug zum Betrieb, sind kein Lohn. Die Einlassung 15 über regelmäßige zehn Wochenstunden ist an Zeugen, Aufzeichnungen und dem Umfang geschuldeter Dienste zu messen. Steuerberater Wienken berichtet in 22 nur von gelegentlicher Ablagearbeit. Ergibt sich eine werthaltige Vergütungsforderung oder ein ernsthaft vereinbarter Gegenwert, ist dessen Umfang zu bewerten. Eine rein familiäre Belohnung genügt nicht. Bei Teilentgeltlichkeit sind Teilbarkeit, Wertdifferenz und Vertragswille gesondert zu prüfen.

Die Zahlung vom 2. Mai 2025 über 800 EUR ist in 08 eindeutig belegt. Der 60. Geburtstag ist ein gebräuchlicher Anlass. Ob der Betrag auch geringen Wert im Sinne des § 134 Abs. 2 InsO hatte, hängt vom konkreten Anlass und den Verhältnissen ab. Umsatz und familiäre Stellung allein begründen keine Privilegierung einer Gesellschaftszahlung in der Krise. Der fiktive Urteilstenor privilegiert sie. Für die eigenständige Anspruchsprüfung bleibt das ein streitiger Teilbetrag mit ungünstigem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

4 Ausbildungszuschüsse an Lena Hollmann

04 und 08 belegen sechs Zahlungen zu jeweils 6.000 EUR am 8. Januar und 15. Juli 2022, am 12. Januar und 14. Juli 2023 sowie am 15. Januar und 15. Juli 2024. Von 36.000 EUR liegen 30.000 EUR im Vierjahreszeitraum. Bei jeder Zahlung sind Leistungszweck und Finanzierung zu unterscheiden. Der Ausbildungszweck und fehlende Dienst- oder Lohnbelege in 04 und 09 sprechen für unentgeltliche Zuwendungen. Die behauptete Belastung eines Gesellschafterverrechnungskontos (15) bedarf des Kontoblatts, der Rechtsgrundlage und Nachweise der Deckung bzw. Werthaltigkeit eines Rückgriffs. Die Unterhaltspflicht der Eltern ist keine Verbindlichkeit der GmbH. Ein Rückgriff gegen die durch Finanzierung tatsächlich entlastete Person wäre als eigene Anspruchsroute zu prüfen, ohne denselben Vermögensabfluss doppelt anzusetzen.

Der Entreicherungseinwand ist ernst zu nehmen. Verwendung für Miete, Studium und Lebenshaltung ist mit 15 und der Antwortmail vom 16. Juni 2026 sowie geeigneten Belegen abzugleichen. Ein dauerhaft vorhandener Gegenstand oder die Ersparnis sonst ohnehin zu tragender Kosten kann als Bereicherung fortbestehen. Eine ersatzlose konsumtive Mehrverwendung kann entlasten. § 143 Abs. 2 InsO begrenzt die Haftung eines gutgläubigen Empfängers einer unentgeltlichen Leistung. Die Behauptung fehlenden Krisenwissens betrifft diesen Einwand, nicht den Grundtatbestand des § 134. Das fiktive Urteil 23 spricht den Nennwert zu, erklärt aber die Erledigung des Entreicherungseinwands nur verkürzt.

5 Dachsanierung für Uwe Tietjen

Die an Tietjen gerichtete Rechnung 07 über 19.800 EUR und die Belastung vom 20. Juni 2025 in 08 belegen eine Zahlung der GmbH für die private Dachsanierung. Die Dachdeckerei erhält Geld und verliert ihre Werklohnforderung. Ist diese werthaltig, erbringt sie im Deckungsverhältnis wirtschaftlich eine Gegenleistung. Tietjen erhält im Zuwendungsverhältnis die Befreiung von der privaten Schuld. Ihm ist der Vorteil zuzurechnen, soweit die GmbH von ihm keine werthaltige Gegenleistung erhielt. Die in 15 behaupteten Gerüst- und Transportleistungen sind nach Auftrag, Baustelle, Zeit, Durchführung, Bewertung und konkreter Zuordnung zur Zahlung zu prüfen. Wienken kann dazu nach 22 nichts sagen. Buchung als Fremdleistung ist kein Nachweis eines Geschäftszwecks. Nur bei entsprechenden Anknüpfungstatsachen wäre eine eigene Anfechtung gegenüber der Dachdeckerei zu prüfen, etwa wenn deren getilgte Forderung wertlos war. Tietjens Befreiung kann eine fortbestehende Ersparnis im Sinne des § 143 Abs. 2 darstellen.

6 Krise und subjektive Voraussetzungen

Für die Zahlungen 2022 bis 2024 und für den BMW im September 2024 enthält 11 keine tagesbezogene Liquiditätsbilanz. Die erste rechnerische Lücke oberhalb zehn Prozent in 11 liegt am 31. März 2025 (62.500 EUR von 384.600 EUR). Ende April sind es 71.500 EUR, Ende Mai 88.200 EUR und Ende Juni 116.500 EUR. Die Posten über 90 Tage, der Abbau freier Kreditlinien und die Entwicklung der BWA 10 sprechen für eine über den Frühjahrsschwellenwert hinaus dauerhafte Krise, insbesondere zum Geburtstag und zur Dachzahlung. Realisierbarkeit der erwarteten Eingänge, zusätzliche fällige Posten in drei Wochen und Fortdauer sind mit Originalauszügen und OPOS zu sichern. Aus einer späteren Eröffnung lässt sich keine Insolvenzreife im September 2024 ableiten.

Zahlungsunfähigkeit und Vorsatz sind für § 134 nicht erforderlich. Für § 133 Abs. 1 wäre je Handlung der Vorsatz der Geschäftsleitung und Kenntnis des Empfängers nachzuweisen. Eine private Begünstigung unter fortbestehenden Zahlungsrückständen stützt den Vorsatz im Mai und Juni 2025 stärker als im Jahr 2024. Die Buchhaltungstätigkeit Karins und abgeheftete Mahnungen (16) sind Indizien, belegen aber ohne Inhalt und Zeitpunkt keine Kenntnis vom Vorsatz. Für Lena und Tietjen gibt es keine konkreten Belege über Kenntnis von der Gesamtliquidität oder bewusster Gläubigerverdrängung. Nähe nach § 138 InsO ist für die GmbH und die betreffende Person eigenständig zu prüfen. Sie ersetzt keine Kenntnisfeststellung. § 133 Abs. 4 wäre für einen entgeltlichen Vertrag nur bei konkret festgestellter Personennähe, unmittelbarer Benachteiligung und den weiteren

Voraussetzungen gesondert zu prüfen.

7 Prozessstrategie und Abschluss

Ansprüche sind nach Empfänger und Zahlung zu beziffern. Fahrzeugrückgabe, behauptete Gegenleistung und subsidiärer Wertersatz sind getrennt zu beantragen. Die Überweisungen sind durch Kontoauszüge, die Wertfrage durch Angebot und gegebenenfalls Sachverständigenbeweis, die Arbeitseinwände durch konkrete Zeugen und Leistungsunterlagen zu beweisen. Für Zinsen sind Zugang der Aufforderungen 12 bis 14, Verzug bzw. Rechtshängigkeit maßgeblich. Bei Kenntnis und Eröffnung im Jahr 2026 endet die regelmäßige Verjährung vorbehaltlich Hemmung am 31. Dezember 2029. Laut fiktivem Urteil 23 und Schlussvermerk 25 wurden 77.700 EUR nebst Nebenforderungen bis 31. August 2027 erfüllt. Der Abschluss steht einer erneuten Verfolgung derselben titulierten Leistungen entgegen.

8 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, §§ 17, 129, 133, 134, 138 bis 140, 143 und 146. Amtliches BGB, insbesondere §§ 195, 199, 267, 362 und 612. Die Differenzierung nach den Leistungsverhältnissen und der Werthaltigkeit einer getilgten Drittforderung ergibt sich aus den amtlichen Entscheidungsgründen des BGH vom 10. März 2022, Rn. 9 bis 10.